

0002909-60.2016.8.26.0323
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 31/03/2022
... Registro: 22/03/2022); e

"1-) Apelação criminal. Roubos majorados (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). (...) 4-) Não há participação de menor importância, porque a conduta de Thiago foi determinante para a consecução dos roubos, agindo na condição de coautor e não mero partícipe, tanto que garantiu a chegada dos executores aos estabelecimentos que pretendiam atacar e, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0002909-60.2016.8.26.0323 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0002909-60.2016.8.26.0323
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 156/2016 - 1º Distrito Policial de Lorena
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS MATHEUS ALVES DA DA SILVA e outro

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de CARLOS MATHEUS ALVES DA SILVA e RODRIGO DOS REIS, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigos 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, em razão dos fatos narrados na denúncia (fls. 132/133).

A denúncia foi recebida em 18/04/2018 (fls. 136/137), os réus foram citados (fls. 122, Carlos, e fls. 221, Rodrigo), apresentando respostas à acusação (fls. 207/209, Carlos, e fls. 230, Rodrigo). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fl. 231).

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e as testemunhas e, ao final, interrogado os réus. Na sequência, as partes apresentaram as suas alegações finais, por meio de memoriais.

O Parquet pugnou pela procedência integral da ação penal, com a condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 404/407).

Por seu turno, a defesa de Rodrigo, ao contrário da acusação, pugnou pela absolvição, sustentando carência probatória, diante da fragilidade dos depoimentos prestados pela vítima. Em caso de entendimento diverso, requereu a fixação da pena no patamar mínimo, e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (fls. 412/419).

No mesmo sentido, a defesa de Carlos igualmente pleiteou a improcedência da ação penal. Preliminarmente, arguiu a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, vez que não observado o artigo 226, do Código de Processo Penal – CPP. No mérito, alegando “a inconsistência do conjunto probatório, representado pelo isolado, temerário e inconclusivo depoimento da vítima”. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da redutora da participação de menor importância, com aplicação da pena no seu piso legal (fls. 420/424).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, rechaço a preliminar defensiva do acusado Carlos de vilipêndio ao artigo 226, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a inobservância das formalidades previstas no referido dispositivo prescinde de qualquer vício, por se tratar de mera recomendação, não obrigatório, portanto.

Não por outro motivo, aliás, o texto do dispositivo legal utiliza a expressão “se possível”.

Veja-se o entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. (...) ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que “a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova” (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ; AgRg no AREsp 1623978/MG; Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro; Órgão Julgador: Sexta Turma; Data do julgamento: 22/09/2020; Data da publicação: 28/09/2020) (Sublinhado meu).

Nota-se ainda, como veremos à frente, que os reconhecimentos foram confirmados em juízo pela vítima sem hesitar, conforme constou do termo de audiência do dia 11/02/2021 (fls. 391/392), e na gravação disponível nos autos (fl. 399).

Logo, existindo reconhecimento positivo à luz do contraditório, afastada a alegação de violação ao procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, na fase pré-processual.

Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça deste estado – TJSP:

“ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APELAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. A vítima Danilo reconheceu o apelante, por fotografia, na polícia e pessoalmente em juízo e pormenorizou a dinâmica da ação

criminosa, o que está em sintonia com os relatos da vítima Carlos e depoimentos dos policiais civis ouvidos. Procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não é obrigatório. Houve reconhecimento pessoal positivo em juízo, sob o crivo do contraditório, o que prejudicaria eventual inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Condenação mantida. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 0003284-52.2016.8.26.0229; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021) (Ênfase na reprodução).

Superada a preliminar, passo a analisar o mérito. E, neste ponto, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, autos de reconhecimento pessoal de fls. 20/21; bem como pela prova oral.

A prova de autoria criminosa também é inquestionável. Senão vejamos.

A vítima Helton Jonas Gonçalves de Oliveira declarou que estava trabalhando em seu estabelecimento comercial ("mercadinho"), quando lá chegaram duas pessoas em uma motocicleta. Na sequência, o garupa desceu, apontando uma arma de fogo em sua direção, anunciando o assalto, enquanto o condutor da moto permaneceu nela montado, também armado. Disse que os assaltantes levaram todo o dinheiro do caixa, seu celular e algumas mercadorias, no valor de cerca de dois mil reais, não recuperando a res furtiva. Esclareceu que os criminosos tampavam suas faces com camisetas, porém, ainda assim, conseguiu visualizar seus rostos. A vítima afirmou que os reconheceu em sede distrital, pessoalmente, um mês após os fatos. Informou que a ação delituosa durou cerca de cinco a dez minutos. Disse que o roubador que permaneceu na motocicleta estava com capacete de modelo com um vão grande na região do rosto. Ao final do ato, a vítima reconheceu os réus como os autores do crime, esclarecendo que o "moreninho" (Rodrigo) foi o responsável por lhe ameaçar, apontando-lhe a arma de fogo e subtrair os seus pertences, enquanto o "careca" (Carlos) era o piloto da motocicleta.

O policial militar Daniel José de Oliveira contou que na época dos fatos já circulava informações a respeito de diversos roubos na cidade, com as mesmas características do delito ora julgado, sendo que na ocasião, recebeu notícia de que dois indivíduos haviam acabado de assaltar um estabelecimento comercial, em Piquete/SP, e que estariam em uma motocicleta, vindo para esta cidade. Ato contínuo foi em direção aquela cidade e, no trajeto, cruzou com os réus, em uma motocicleta, os quais ao verem a viatura policial, acabaram se desequilibrando e caindo em um matagal. De acordo com o depoente, depois de um cerco, com o auxílio de mais agentes, conseguiu abordar os acusados, apreendendo um simulacro de uma pistola, a caixa registradora subtraída em um local próximo, com dinheiro. Disse também que nas casas dos dois também foram apreendidos objetos roubados em outras ocasiões, não se recordando quais seriam tais objetos, entretanto.

Em sentido semelhante, depôs seu colega de corporação, Luciano Miranda Coutinho.

Já o corréu Carlos, negou o crime durante o ato destinado a sua autodefesa. Disse que, realmente, Rodrigo o convidou para cometerem alguns assaltos, contudo, negou sua participação no roubo, ora julgado.

Rodrigo adotou postura idêntica em seu interrogatório, afirmando, inclusive, que estava em sua casa na data dos fatos.

Eis o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a prova oral é implacável.

Como se sabe a palavra da vítima em crimes como os dos autos, cometidos na clandestinidade, tem grande credibilidade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais, ainda mais porque não tem qualquer interesse em prejudicar pessoas que sequer conhecia antes dos fatos delituosos.

Saliente-se que, em muitos casos, o ofendido é tomado por grande emoção no momento do crime, por ser alvo de grave ameaça, circunstância que o impede, regra geral, de visualizar com detalhes, o (s) autor (es) da infração ou, devido ao trauma, não se lembrar dos fatos, ou, o que seria pior, buscar “justiça” a qualquer custo.

Contudo, no caso dos autos, a vítima indicou, veemente, os réus como autores deste crime, desde em solo distrital, inclusive.

Não olvido que a vítima, antes de identificar os réus pessoalmente em sede policial como seus algozes, efetuou o reconhecimento fotográfico positivo de terceiro estranho aos autos (fls. 09/10).

No entanto, entendo que tal circunstância não retira a credibilidade do seu posicionamento ao longo da persecução penal.

É de sabença geral que o reconhecimento fotográfico possui algumas imperfeições, que dificultam a correta identificação do agente, posto que “o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais, e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato”, nas palavras do Min. Rogerio Schietti Cruz (STJ; HC 598886; Órgão julgador: Sexta Turma; Data do julgamento: 27/10/2020; Data da publicação: 18/12/2020).

Não por outro motivo, aliás, este Julgador tem cautela redobrada em se tratando de reconhecimento baseado unicamente por meio de fotografias. Porém, certo é que, após tal procedimento, a vítima foi pessoalmente no distrito policial, onde reconheceu, sem sombra de dúvidas, os réus, mesma postura tida em juízo, posteriormente.

Ademais, observo que o indivíduo retratado às fls. 10, possui alguma semelhança com o corréu Rodrigo (fls. 22), o que pode tê-la induzido a erro, contundentemente, esclarecido após o reconhecimento pessoal.

Veja-se, ainda, que a narrativa do ofendido não se encontra ilhada nos autos, sendo confirmada pelo relato das testemunhas policiais responsáveis pela prisão dos acusados.

Destarte, quando há o reconhecimento pela vítima, sem que nada o macule, e depoimentos firmes e seguros no mesmo sentido, como no caso, vistos acima, o que cumpre é aceitá-los, ficando comprovada a responsabilidade dos réus nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimentos da vítima e testemunhas suficientes para justificar o édito condenatório (...). Recurso do Ministério Público parcialmente provido e recursos defensivos improvidos”. (TJSP; Apelação Criminal 1502610-47.2019.8.26.0050; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).

Mesmo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no AREsp nº 1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017) (Sublinhados na reprodução).

Lado outro, forçoso reconhecer que os réus não demonstraram estratagema criado para incriminá-los, nem mesmo apontaram motivo sério que permita tal conclusão, ônus que lhes incumbiam, a teor do disposto no artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal.

Esse é o entendimento do E. Tribunal de Justiça em julgado semelhantes ao destes autos:

"PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição ou à mitigação da pena. Impertinência. 1. Condenação legítima. (...) Acusado reconhecido por duas das vítimas. (...) Pequenas contradições que não prejudicaram a busca pela verdade. Alibi (...) inverossímil, inconsistente e não comprovado corretamente afastado. Regra geral do ônus da prova. Art. 156, do CPP. (...). Negado provimento". (TJSP; Apelação Criminal 1503710-95.2019.8.26.0451; Relator: Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020) (Original sem marcação).

Por fim, não há que se falar em participação de menor importância do corréu Carlos.

Com efeito, embora o acusado não tenha entrado no estabelecimento comercial, ameaçado ou agredido a vítima, ou ainda, realizado a subtração; de acordo com o relato do ofendido, Carlos, além de portar uma arma de fogo, transportou Rodrigo até o cenário criminoso e com ele fugiu guiando sua motocicleta, desempenhando, portanto, papel determinante na produção do resultado almejado, em nítida divisão de tarefas, com o domínio do fato.

Logo, Carlos é coautor do delito, devendo responder ambos pelo crime indicado na peça inicial.

Confira-se, em julgado recente:

"ROUBOS - (...) MENOR IMPORTÂNCIA - coautoria e participação - distinção - a participação não possui conteúdo de injusto próprio - apelante que invade a agência de turismo juntamente com seus comparsas que estavam armados e tem como função vigiar as vítimas que estavam amarradas, enquanto os demais procuram bens para serem subtraídos foge à tipificação de participação - divisão de tarefas onde todos respondem como coautores quando a contribuição objetiva do agente mostra-se suficiente para a prática do crime - tratando-se de coautoria inexistente menor importância, aplicável somente para participação - ainda que adotada como participação, a conduta do apelante não pode ser considerada de menor importância. (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1500484-58.2020.8.26.0189; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Fernandópolis - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022); e

"1-) Apelação criminal. Roubos majorados (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). (...) 4-) Não há participação de menor importância, porque a conduta de Thiago foi determinante para a consecução dos roubos, agindo na condição de coautor e não mero partícipe, tanto que garantiu a chegada dos executores aos

estabelecimentos que pretendiam atacar e, posteriormente, a rápida fuga, a fim de assegurar o sucesso da empreitada criminosa. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1502779-70.2020.8.26.0544; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/06/2021; Data de Registro: 29/06/2021) (Ênfase minha).

As causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo são inquestionáveis, conforme amplamente demonstrado acima.

Registre-se que a pistola de pressão apreendida (p. 17), não determina que uma ou duas armas de fogo não tenham sido usadas, haja vista a firmeza trazida pelo ofendido, dando conta de que tanto Rodrigo como Carlos estavam armados.

Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência recente deste E. Tribunal de Justiça deste estado - TJSP, já pacífica neste sentido no C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"*ROUBO - Provas suficientes à certeza da materialidade e autoria delitivas - Reconhecimento firme pela vítima - Confissão informal confirmada pelos policiais - Manutenção da condenação - Concurso de agentes e emprego de arma de fogo confirmado pela vítima - Arma não apreendida - Irrelevância - Básica fixada no mínimo legal - Reincidência afastada - Punibilidade extinta - Regime fechado mantido - Recurso parcialmente provido (voto nº 45297)*". (TJSP; Apelação Criminal 0002387-04.2015.8.26.0538; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 23/09/2021; Data de Registro: 23/09/2021);

"PENAL. APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. Redução da pena, afastando-se o "emprego de arma de fogo". Descabimento. Pena dosada de forma coerente com a situação do réu e com as circunstâncias do caso. Inviabilidade de ser afastada a causa de aumento ventilada, pois, o emprego de arma foi comprovado por relato da vítima, sendo prescindível sua apreensão. Viabilidade de comprovação por prova oral, produzida nos autos. Apreensão de simulacro (pistola de pressão, de cor preta) que, no caso, não determina inexistência da arma descrita pela vítima (revólver cromado). Mantida a causa de aumento. (...) Negado provimento". (TJSP; Apelação Criminal 1527468-93.2019.8.26.0228; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/10/2021; Data de Registro: 14/10/2021); e

"(...) De início, registra-se que 'consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)' (HC 336.545/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016). A corroborar esse posicionamento: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO I DO CP. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento no sentido de que para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (Eresp n. 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. 3. Agravo

regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1.582.127/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 10/6/2016). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas. [...] 3. Agravo regimental improvido". (STJ; AgRg no REsp 1577315/MG, Relator: Ministro Nefi Cordeiro; Órgão Julgador: Sexta Turma; Data da publicação: 28/06/2016) (...)" (STJ; REsp: 1415857/SP 2013/0364647-5, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Publicação: 17/11/2016) (Grifos nossos).

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, de rigor a condenação dos réus.

Passo à calibragem penal, seguindo a ordem da denúncia.

a) CARLOS MATHEUS DA SILVA:

Na primeira fase, compulsando a certidão criminal desse acusado (fls. 459/465), observo a existência de diversas condenações, todas pelo mesmo crime destes autos, conforme processos: 0001169-51.2016.8.26.0102 (trânsito em julgado em 18/05/2020); 0001333-16.2016.8.26.0102 (trânsito em julgado em 09/11/2018); 0001750-66.2016.8.26.0102 (trânsito em julgado em 21/05/2019); e 0000389-40.2016.8.26.0449 (trânsito em julgado em 14/07/2017).

Anote-se, outrossim, que a conduta criminosa deixou consequências às vítimas, ao menos na esfera material, vez que o valor e os bens subtraídos não foram recuperados.

Portanto, fixo a pena-base em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 12 dias-multa.

Na etapa intermediária, nos termos dos artigos 61, inciso I, 63 e 64, inciso I, todos do Código Penal, o réu é reincidente específico pela condenação nos autos 0001024-70.2006.8.26.0449, com trânsito em julgado em 05/03/2010 (proc. execução 7003789-85.2010.8.26.0114, conforme folha de antecedentes - fls. 430/447) e certidão criminal acima citada.

Logo, agravo a pena em 1/5 (um quinto), para 06 anos e 14 dias-multa.

Como se trata de reincidência específica, justifica a fração acima agravada, dado que a condenação anterior, pelo mesmo crime destes autos, não fora suficiente para ele assimilar a desaprovação social e absorver de forma adequada a terapêutica penal que lhe foi imposta, demandando maior rigor no momento da fixação desta sanção, em obediência aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade.

A propósito:

"Apelação da Defesa - (...) Reincidência específica do acusado a demonstrar a maior gravidade da conduta - Necessário maior rigor no momento da fixação da pena - Obediência aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade - (...) Recurso de apelação desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 0001575-22.2016.8.26.0539; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020) (Sublinhado meu).

Na última etapa, registrando-se que os fatos são anteriores a alteração da Lei 13.654/18, portanto, inaplicável ao caso, dada a irretroatividade da lei penal mais

gravosa, forte no artigo 5º, inciso XL, da Carta Magna de 1988, combinado com artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, verifico a incidência de duas causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, conforme amplamente demonstradas pelas provas dos autos.

Assim, exaspero a reprimenda em 3/8 (três oitavos), alçando-a ao patamar de 08 anos e 03 meses de reclusão e 19 dias-multa.

A propósito:

"1. Apelação Criminal – Roubo duplamente qualificado (emprego de arma e concurso de agentes) de veículo e outros bens. 2. Recurso defensivo buscando a absolvição – (...). 4. Pena – Acréscimo de 3/8 em razão das duas qualificadoras reconhecidas – Fração que observa os limites legais e não se afasta do razoável – Especificidades do caso concreto, notadamente a natureza da arma utilizada na empreitada criminosa, que autoriza o aumento realizado. 5. Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 0000733-78.2017.8.26.0548; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 01/10/2019) (Sublinhado meu).

Por fim, entendo que o caso encerra hipótese de crime formal, já que a conduta, embora única, atingiu patrimônios diversos, do estabelecimento comercial e de Helton (dois celulares).

Destarte, como são delitos iguais, aplico a pena de um deles, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), finalizando-a em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, à míngua de outras circunstâncias modificadoras da pena.

Nesse sentido, em recente julgado o nosso Tribunal:

"Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agente e emprego de arma de fogo – Pena majorada em ¼ por força do artigo 70 do Código Penal, pois atingidos quatro patrimônios distintos – (...) Recurso de apelação desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1521210-87.2019.8.26.0577; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022).

b) RODRIGO DOS REIS:

O acusado também possui diversas condenações, pelo mesmo crime dos autos, conforme se vê na certidão de fls. 466/471, autos nº 0001169-51.2016.8.26.0102 (trânsito em julgado em 18/05/2020); nº 0001333-16.2016.8.26.0102 (trânsito em julgado em 09/11/2018); 0001750-66.2016.8.26.0102 (trânsito em julgado em 07/06/2019); e nº 0000389-40.2016.8.26.0449 (trânsito em julgado em 14/07/2017).

Como já mencionado acima, a conduta censurada trouxe consequências aos ofendidos, que não tiveram seus bens recuperados.

A conduta de Rodrigo é ainda mais reprovável, já que foi quem praticou o núcleo do tipo penal, ameaçando a vítima, e subtraindo a res furtiva.

Portanto, estabeleço sua pena-base acrescida de 1/3 (um terço), portanto, em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (18 anos à época), conforme artigo 65, inciso I, do Código Penal, para reduzir a sanção em 1/6 (um sexto), ou seja, para 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Na última etapa, à luz das duas causas de aumento mencionadas (concurso de agentes e arma de fogo), conforme a redação antiga do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Estatuto Repressivo, exaspero a sanção em mais 3/8 (três oitavos), fixando-a em 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Considerando que a conduta atingiu dois patrimônios distintos, tal como fundamentado anteriormente, reconheço o concurso formal de crimes, do artigo 70, do Código Penal, elevando a pena em 1/6 (um sexto), finalizando-a em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por não existirem outras circunstâncias modificadoras.

O regime inicial será o fechado, para ambos os acusados, por conta do passado criminoso pernicioso de ambos, forte no artigo 33, §§ 2º, alínea "a", e 3º, do Código Penal.

A propósito:

"Apelação da Defesa - Roubo em concurso de agente e emprego de arma de fogo - Provas suficientes à condenação - (...) Regime inicial fechado adequado à pena imposta e à vida pregressa do réu - Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa - Recurso de apelação desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1521210-87.2019.8.26.0577; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022); e

"APELAÇÃO CRIMINAL. (...). Pena aplicada com critério. Aumento da pena base devidamente fundamentado. Violência aplicada contra a vítima exagerada e desnecessária para a consumação do delito. Impossível reconhecer a confissão informal, vez que não confirmada pelos acusados em nenhuma das fases de persecução penal. Reincidência impõe a fixação do regime prisional fechado. Desnecessária a abertura de vista à Defesa após o parecer da Procuradoria de Justiça. Atuação como "custos legis". Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 1500112-89.2021.8.26.0540; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/02/2022; Data de Registro: 01/02/2022) (Ênfase minha).

Por fim, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) com base no salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos inculpados, forte nos artigos 49, § 2º, e 60, ambos do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar:

a) CARLOS MATHEUS ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, inciso I e II (redação anterior à Lei 13.654/18), do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, do artigo 70, do Código citado, a uma pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, diária mínima; e

b) RODRIGO DOS REIS, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, inciso I e II (redação anterior à Lei 13.654/18), do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, do artigo 70, do Código citado, a uma pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, diária mínima.

Não há espaço para medidas despenalizadoras.

Concedo-lhes, entretanto, o direito de recorrerem em liberdade, por terem respondido a todo o processo nessa condição.

Custas pelos vencidos, observado a justiça gratuita, que ora lhes defiro.

Expeçam-se certidões de honorários advocatícios aos advogados nomeados, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se mandados de prisão e, com o cumprimento, as guias de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, com suas identificações e cópia desta sentença, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, e artigo 15, inciso III, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e d) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA